

佛山市中级人民法院文件

佛中法发〔2021〕45号

佛山市中级人民法院 印发《关于网上立案的工作指引（试行）》的 通知

各区人民法院、本院各部门：

为进一步通过信息化手段提高立案效率，助力优化营商环境，结合我市两级法院工作实际，《佛山市中级人民法院关于网上立案的工作指引（试行）》已经讨论通过，现予印发，请遵照执行。



佛山市中级人民法院

关于网上立案的工作指引（试行）

为进一步提升立案工作信息化、智能化、规范化水平，助力优化营商环境，提高立案效率，根据最高人民法院《关于深化人民法院司法体制综合配套改革的意见——人民法院第五个五年改革纲要（2019—2023）的通知》等规定，结合全市两级法院网上立案工作实际，制定本工作指引。

第一条 【网上立案平台】立案申请人可通过广东法院诉讼服务网、移动微法院小程序、律师服务平台向有管辖权的人民法院提出立案申请。

第二条 【操作流程】申请人选择网上立案平台后，需先按在线操作指引完成实名认证，进入平台后，选择接收法院并按要求分类上传立案材料电子版，提交成功后，由网上立案的工作人员通过在线方式查阅起诉材料。

第三条 【案件类型】全市法院实行网上立案的案件类型为一审民商事案件、申请强制执行、申请撤销仲裁裁决，并将持续探索实行其他特殊类型案件的网上立案。

第四条 【职能部门与人员】全市两级法院的立案庭为网上立案的职能部门，应指定专人负责本法院网上立案工作。

第五条 【释明引导】负责网上立案的工作人员应审慎核对网上立案的案件当事人基本信息、起诉原因、诉讼目的、

证据材料等立案要点。

对需要补充相关材料的，应一次性告知申请人，并通过网上立案平台向申请人发送补充材料的通知。对不符合立案条件，应及时通过网上立案平台向申请人说明情况并做好释法引导工作。

第六条 【容缺受理机制】允许网上立案申请人在提交网上立案申请时，只上传起诉状（申请书）、当事人的主体材料、诉请的主要依据以及能确定管辖法院的材料，对与案件事实争议等有关的其他材料（详见附件）立案申请人可自愿选择是否在网上立案平台上传。

第七条 【跨层级、跨区域协作立案的范围】凡属于佛山市两级法院管辖的一审民商事案件、执行案件，立案申请人可以就近选择佛山市内任一法院立案庭提交立案申请。各法院应协助申请人在网上立案平台向接收的法院提交申请。

第八条 【跨层级、跨区域协作立案的处理方式】各法院收到跨区协作立案的起诉（申请）材料后，应当明确告知申请人在起诉（申请）书上注明受诉法院。

对符合当场立案条件且应由本规定第七条所涉法院管辖的，应协助申请人向受诉法院提交网上立案申请，可为申请人提供代为接收、转送起诉（申请）材料服务，申请人也可选择自行向受诉法院提交材料。

对符合立案条件，但不属于本规定第七条所涉法院管辖

的，应协助申请人联系受诉法院，确定推送时间，及时向申请人反馈受诉法院的审查意见，受诉法院审查通过后，应引导当事人尽快将材料递交给受诉法院。

对申请人提出的跨区协作立案的起诉（申请），当场不能判定是否符合立案条件的，可当场指引申请人先向受诉法院提交网上立案申请，等受诉法院通过网上立案平台审核后，请申请人根据受诉法院意见处理。

第九条 【网上立案的时限】负责网上立案的工作人员在收到申请人网上提出的立案申请材料后，应当在七日内进行审核，对符合立案条件的案件，应当及时将案件导入内网审判业务数据库。

案件立案后，负责网上立案的工作人员通过电子送达的方式向申请人发送加盖法院电子印章的《受理案件通知书》《诉讼费缴纳通知书》等材料，明确告知当事人正式案号、查询方式、诉讼费缴纳等信息。

第十条 【容缺材料的补交】案件立案后，对与案件事实争议等有关的其他材料立案申请人可自愿选择向立案庭或案件承办部门提交。

第十一条 【超时限管理】自收到申请人提交的网上立案申请后，负责网上立案的工作人员超期未完成的，网上立案平台将出现“超”字标识进行提醒。各层级领导应加强管理督促，确保及时审核网上立案申请。

第十二条 佛山市两级法院网上立案平台日常案件立案管理工作由各法院立案庭负责，技术系统的运行保障工作由各法院管理信息化工作的部门负责。

第十三条 本规定中的期限按照法律规定均从次日起计算，期限届满的最后一日是法定节假日的，以节假日后的第一个工作日为届满日。

第十四条 本规定由佛山市中级人民法院负责解释。

第十五条 本规定自下发之日起施行。施行后与法律、法规、司法解释、上级法院的规定相抵触的内容，适用法律、法规、司法解释、上级法院的有关规定；与本院以往规定不一致的内容，适用本规定。

附件

佛山法院网上立案可容缺的材料

一、买卖合同纠纷案件可容缺的材料

1. 合同履行情况的证据

- (1) 交、收货凭证；
- (2) 货款收支凭证；
- (3) 拖欠货款的证据；
- (4) 收货方提出质量异议的信函、检验报告、客户投诉、退货和索偿的证据；
- (5) 约定向第三人履行或者由第三人履行的，提交第三人关于合同履行情况的证明以及相应凭证。

2. 其他证明案件事实且与确定管辖无关的证据。

二、金融借款合同纠纷案件可容缺的材料

1. 借款合同关系以及从属的担保合同关系的证据

- (1) 借款合同、协议中与确定管辖无关的内容；
- (2) 抵押合同、抵押物权属证明、抵押登记情况的证据；
- (3) 保证合同或者保函；
- (4) 质押合同、质押动产或者质押权利凭证交付的证据、出质登记的证据。

2. 合同履行情况的证据

- (1) 发放借款的证据；

(2) 还本付息的证据。

3. 其他证明案件事实且与确定管辖无关的证据。

三、加工承揽合同纠纷案件可容缺的材料

1. 加工承揽合同、协议中与确定管辖无关的内容。

2. 合同履行情况的证据

如：定作物完成的数量、质量和支付价款等证据。

3. 其他证明案件事实且与确定管辖无关的证据。

四、股权转让合同纠纷案件可容缺的材料

1. 股权转让合同关系的证据

(1) 股权转让合同、协议中与确定管辖无关的内容；

(2) 股东同意转让股权（出资）的证据。

2. 合同履行情况的证据

(1) 出让或者接受股权（出资）的证据；

(2) 出资证明、股东名册；

(3) 公司管理权转移的证据；

(4) 资产评估报告、验资报告。

3. 其他证明案件事实且与确定管辖无关的证据。

五、合伙纠纷案件可容缺的材料

1. 合伙人出资形式、出资数额的证据；

2. 退伙协议以及退伙清算的证据；

3. 会计帐册以及合伙财产状况的证据；

六、房屋买卖合同纠纷案件可容缺的材料

1. 合同履行情况的证据

- (1) 交付房屋和支付购房款的证据；
- (2) 房屋产权证书、土地使用权证书；
- (3) 办理过户手续或者未能过户的原因、理由的证据；
- (4) 出卖共有房屋的：其他共有人同意出卖和放弃优先购买权的证据；
- (5) 出卖出租房屋的：提前通知承租人和承租人放弃优先购买权的证据；
- (6) 房屋的占有、使用情况的证据。

2. 其他证明案件事实且与确定管辖无关的证据。

七、房屋租赁合同纠纷案件可容缺的材料

1. 合同履行情况的证据

- (1) 出租人不按合同约定交付房屋、要求承租人提前退房的证据；
- (2) 承租人不按合同约定接受房屋或者拒交迟交租金、私自拆改房屋、擅自转租转借房屋、改变房屋用途、利用房屋进行非法活动的证据；
- (3) 出租房屋毁损或者倒塌而出租人拒绝修缮的证据。

2. 其他证明案件事实且与确定管辖无关的证据。

八、不动产权属纠纷案件可容缺的材料

- 1. 不动产权证书以及通过继承、赠与、买卖、抵押、典当取得不动产权的证据；

2. 不动产使用情况的证据；

3. 改建、扩建、新建或者增添附属物的：报建、审批、施工的证据；

4. 其他证明案件事实且与确定管辖无关的证据。

九、商品房预售合同纠纷案件可容缺的材料

1. 商品房预售合同关系的部分证据：

商品房预售项目的土地使用权证、建设工程规划许可证、商品房预售许可证。

2. 合同履行情况的证据

(1) 支付购房款数额、时间、方式或者未足额支付、拖欠购房款的证据；

(2) 交付房屋和办理房屋产权证、土地使用权证或者未能交付房屋和办理房屋产权证、土地使用权证的原因、理由的证据；

(3) 商品房的质量、面积情况或者提出异议的证据。

3. 其他证明案件事实且与确定管辖无关的证据。

十、房屋拆迁安置补偿合同纠纷案件可容缺的材料

1. 房屋拆迁许可证、建设工程规划许可证、房屋拆迁公告等证据；

2. 委托拆迁的：委托拆迁合同、协议；

3. 被拆迁建筑物的面积、结构、附属物等证据；

4. 被拆迁人家庭人员户籍材料；

5. 被拆迁人已经回迁的：回迁房屋状况的证据；
6. 支付或者领取临时安置补助费和其他有关费用的证据；
7. 强制拆迁的：实行强制拆迁的原因、理由、实施情况的证据；
8. 其他证明案件事实且与确定管辖无关的证据。

十一、合作建房合同纠纷案件可容缺的材料

1. 合作建房合同、协议中与确定管辖无关的内容。
2. 合同履行情况的证据
 - (1) 土地使用权证书、建设工程许可证、建筑施工许可证、土地使用权转让合同以及报建、审批材料；
 - (2) 实际出资数额、方式、时间的证据；
 - (3) 建筑工程承包合同、施工材料、竣工验收证明等房屋建设情况的证据；
 - (4) 建房资金使用情况的证据；
 - (5) 房屋已经预售或者已经建成出售的：收回资金数额、利润分配或者亏损分担的证据。
3. 其他证明案件事实且与确定管辖无关的证据。

十二、土地使用权转让合同纠纷案件可容缺的材料

1. 土地使用权有偿转让合同、协议中与确定管辖无关的内容。
2. 合同履行情况的证据
 - (1) 支付土地使用权转让金或者未足额支付、拖欠土

地使用权转让金的证据；

(2) 交付转让土地的证据；

(3) 土地开发、利用、建设情况的证据。

3. 其他证明案件事实且与确定管辖无关的证据。

十三、建筑工程装修工程承包合同纠纷案件可容缺的材料

1. 建筑工程装修工程承包合同、协议中与确定管辖无关的内容。

2. 合同履行情况的证据

(1) 工程竣工验收、交付使用或者未竣工、施工进展情况的证据；

(2) 支付工程款或者未足额支付、拖欠工程款的证据；

(3) 工程质量情况或者提出异议的证据；

(4) 工程结算的证据。

3. 其他证明案件事实且与确定管辖无关的证据。

十四、婚姻纠纷案件可容缺的材料

1. 婚姻关系破裂的证据

(1) 涉及家庭暴力的：报警处警材料、法医鉴定、证人证言；

(2) 涉及吸毒、赌博行为的：居委会、村委会或者公安机关出具的证明；处罚决定或者相应法律文书（受到行政处罚、刑事追究的）；

(3) 涉及重婚或者与他人同居的：结婚证、子女出生

证、居住证明、有关照片或者居委会、村委会、公安机关出具的证明；

(4) 曾经有过纠纷并作了处理或者进行过离婚诉讼的：法院的判决书、调解书、裁定书，或者街道调解委员会以及有关单位出具的证明。

2. 子女情况的证据

(1) 婚生子女、继子女、养子女的证明；

(2) 涉及 10 周岁以上未成年子女的：子女本人愿随父或随母生活的证据。

3. 婚姻关系存续期间共同财产的证据

(1) 房产：房产证（不动产产权证）或者购房合同发票以及出资证明；

(2) 银行存款：银行账号；

(3) 股票：股东代码、资金帐号；

4. 其他证明案件事实且与确定管辖无关的证据。

十五、继承纠纷案件可容缺的材料

1. 法定继承的证据

(1) 继承人死亡证明书；

(2) 被继承人婚姻、生育和抚养子女状况的证据；

(3) 被继承人的养子女：收养关系证明书；

(4) 继承人以外、依靠被继承人抚养的缺乏劳动能力又没有生活来源的人，或者继承人以外、对被继承人抚养较

多的人：居委会、村委会或者被继承人单位出具的证明。

2. 遗嘱继承的证据

- (1) 被继承人死亡证明书；
- (2) 公证遗嘱：公证书；
- (3) 代书遗嘱：代书遗嘱书；
- (4) 自书遗嘱：自书遗嘱书；
- (5) 口头遗嘱：两个以上无利害关系的在场见证人证言；
- (6) 以录音形式立遗嘱：录音、两个以上无利害关系的在场见证人证言。

3. 被继承人财产的证据

- (1) 房产：房产证或者购房合同、发票以及出资证明；
- (2) 银行存款：银行账号；
- (3) 股票：股东代码、资金帐号；
- (4) 车辆：行驶证、车牌号；
- (5) 股权：公司工商登记、出资情况的证明；
- (6) 债权债务：借据或相关的证据。

4. 其他证明案件事实且与确定管辖无关的证据。

十六、道路交通事故损害赔偿纠纷案件可容缺的材料

- 1. 受害人伤残法医鉴定书以及残疾等级评定证明；
- 2. 受害人经济收入、家庭成员状况的证明；
- 3. 医院诊断情况的证据和医药费、残疾用具费（以国产用具为准）、交通费、住宿费等单据；

4. 其他证明案件事实且与确定管辖无关的证据。

十七、损害赔偿纠纷案件可容缺的材料

1. 损害的时间、地点、方式的证据；

2. 当事人承认或者双方达成损害赔偿的证据；

3. 人身损害的证据

（1）医疗单位诊断证明；

（2）法医鉴定书以及伤残等级评定书；

（3）医药费、住院费、交通费、误工费、护理费等证据。

4. 财物损害的证据

财物受损情况、受损程度评定、受损财物原价值、修理费用等证据。

5. 其他证明案件事实且与确定管辖无关的证据。